

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4529/2533

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

นางสมล วงศ์เลิศสุวรรณ

นางสมบุรณ์ กลิ่นเกษร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกล่องกระดาษมิตรภาพ

กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ซื้อ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280, มาตรา 287, มาตรา 296, มาตรา 306

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนส่วนทรัพย์ที่ยึดอ้างว่า ทรัพย์เป็นของผู้ร้องและสามี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์โดยมิได้แจ้งคำสั่งศาลและวันขายทอดตลาดให้ผู้ร้องทราบ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้องในคดีร้องขอถอนส่วน ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนส่วนทรัพย์ที่ยึดในคดีนี้อ้างว่าเป็นของผู้ร้องและสามี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ไปโดยมิได้แจ้งคำสั่งศาลและวัน

ขายทอดตลาดให้ผู้รื้อทราบ ผู้รื้อจึงมายื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีแถลงว่า
มิได้แจ้งวันประกาศขายทอดตลาดให้ผู้รื้อทราบจริงแล้ววินิจฉัยว่า การบังคับคดีไม่
ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้อง

ผู้รื้อฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยก
คำร้องของผู้รื้อในคดีร้องขอกันส่วนแล้ว ผู้รื้อจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นางประทานพร ยอดปัญญา

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ